

학교폭력예방 및 대책에 관한 법률 일부개정법률안

(서영석의원 대표발의)

의안 번호	17665
----------	-------

발의연월일 : 2026. 3. 20.

발 의 자 : 서영석 · 정일영 · 윤준병
이성윤 · 김용만 · 박용갑
이건태 · 이해식 · 박희승
강준현 의원(10인)

제안이유 및 주요내용

현행법에 따르면 학교폭력대책심의위원회는 장애학생의 보호를 위하여 피해학생 또는 가해학생이 장애학생인 경우 심의과정에 특수교육교원 등 특수교육 전문가 또는 장애인 전문가를 출석하게 하거나 서면 등의 방법으로 의견을 청취할 수 있음.

그런데 장애학생의 경우 사안 판단과 보호조치 설계에 있어 전문적인 해석과 접근이 필수적이나 현행법은 전문가 의견청취가 임의규정으로 되어 있어 실질적으로 전문가의 참여가 배제되거나 형식적으로 처리되는 사례가 발생하여 문제되고 있음.

이에 학교폭력대책심의위원회 구성 시 특수교육교원 등 특수교육 전문가 또는 장애인 전문가를 포함하도록 하고, 심의과정에서 장애학생 또는 그 보호자의 요청이 있는 경우에는 전문가의 의견을 반드시 청취하도록 하는 등 장애학생 보호의 실효성을 제고하려는 것임(안 제

13조제1항 및 제16조의2제2항).

학교폭력예방 및 대책에 관한 법률 일부개정법률안

학교폭력예방 및 대책에 관한 법률 일부를 다음과 같이 개정한다.

제13조제1항에 후단을 다음과 같이 신설한다.

이 경우 위원 중 1명 이상은 「장애인 등에 대한 특수교육법」 제2조제4호에 따른 특수교육교원(이하 “특수교육교원”이라 한다) 등 특수교육 전문가 또는 장애인 전문가로 한다.

제16조의2제2항 중 “「장애인 등에 대한 특수교육법」 제2조제4호에 따른 특수교육교원”을 “특수교육교원”으로 하고, 같은 항에 단서를 다음과 같이 신설한다.

다만, 심의위원회는 장애학생 또는 그 보호자의 의사를 확인하여 장애학생 또는 그 보호자의 요청이 있는 경우에는 반드시 의견을 청취하여야 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

제2조(심의위원회 구성에 관한 경과조치) 이 법 시행 당시 제13조제1항의 개정규정에 해당하는 위원이 없는 경우에는 이 법 시행일부

2개월 이내에 특수교육 전문가 또는 장애인 전문가를 위원으로 임명하여야 한다.

신·구조문대비표

현행	개정안
제13조(심의위원회의 구성·운영)	제13조(심의위원회의 구성·운영)
① 심의위원회는 10명 이상 50명 이내의 위원으로 구성하되, 전체위원의 3분의 1 이상을 해당 교육지원청 관할 구역 내 학교(고등학교를 포함한다)에 소속된 학생의 학부모로 위촉하여야 한다. <후단 신설>	① ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 이 경우 위원 중 1명 이상은 「장애인 등에 대한 특수교육법」 제2조제4호에 따른 특수교육교원(이하 “특수교육교원”이라 한다) 등 특수교육 전문가 또는 장애인 전문가로 한다.
② ~ ⑥ (생략)	② ~ ⑥ (현행과 같음)
제16조의2(장애학생의 보호) ① (생략)	제16조의2(장애학생의 보호) ① (현행과 같음)
② 심의위원회는 피해학생 또는 가해학생이 장애학생인 경우 심의과정에 「장애인 등에 대한 특수교육법」 제2조제4호에 따른 특수교육교원 등 특수교육 전문가 또는 장애인 전문	② ----- ----- ----- 특수교육교원 ----- ----- ----- -----

가를 출석하게 하거나 서면 등의 방법으로 의견을 청취할 수 있다. <단서 신설> ③ · ④ (생략)	----- . <u>다만, 심의위원회는 장애학생 또는 그 보호자의 의사를 확인하여 장애학생 또는 그 보호자의 요청이 있는 경우에는 반드시 의견을 청취하여야 한다.</u> ③ · ④ (현행과 같음)
---	---